

DDiQ Due Diligence Report

Windpark Lamstedt

Prepared for: Gemeinde Hemmoor By: LAI Due Diligence System Date: 22 May 2026

Analyzed Documents

- 06_Lamstedt_Gestattungsvertrag_GemeindeHemmoor_19pg.pdf

Project Overview

Category	Status / Details
Project Name	Windpark Lamstedt <i>Der Projektname „Windpark Lamstedt“ wird im Präambelteil der Gestattungserklärung mit der Gemeinde sowie in den Kartenlegenden durchgängig verwendet. Obwohl der konkrete Genehmigungsbescheid (BlmSchG §6) im vorliegenden Kontext nicht vorliegt, ist die Benennungskonvention in den vorgelegten Dokumenten klar und konsistent.</i>
Location	Bundesland: Niedersachsen (ableitbar aus „Niedersächsischen Vermessungs- und Katasterverwaltung“ in). Landkreis: Nicht explizit genannt (Gemeinde Hemmoor liegt im Landkreis Cuxhaven, dies ist jedoch externes Wissen). Gemeinde: Hemmoor (angegeben in,,,). Gemarkung: Hemmoor, Flur 1 (angegeben in,,,); zudem Gemarkung Warstade, Flur 6 und Flur 17 (angegeben in). <i>Die Gemarkungsangaben sind fragmentiert und wiederholen sich stark. Es werden zwei verschiedene Gemarkungen (Hemmoor und Warstade) genannt. Der Landkreis ist im Kontext nicht direkt benannt, muss aber für die vollständige Anschrift im Lageplan/Erläuterungsbericht geprüft werden. Die Zuordnung der genauen Flurstücke zu den Windenergieanlagen ist aus den reinen Textfragmenten nicht eindeutig herleitbar.</i>
Project Status	Nicht in den vorgelegten Dokumenten enthalten. <i>Kritische Lücke: Fehlende Nachweise für die Immissionsschutzgenehmigung (BlmSchG § 6) und Inbetriebnahmeanzeige (§ 15). Ohne diese ist der rechtliche Status der Anlage unklar und ein Betrieb ggf. genehmigungspflichtig ohne Erlaubnis.</i>
Project Type	Information nicht in den Dokumenten gefunden <i>Keine Angaben zum Projekttyp (Greenfield/Repowering/Expansion) oder zum Stilllegungsstatus in den bereitgestellten Auszügen. Das Datum 2007 deutet auf ein älteres Projekt hin, aber der aktuelle Status gemäß EEG §6 kann aus diesen Fragmenten allein nicht verifiziert werden.</i>
Number of WEA	Die Anzahl der Windenergieanlagen (errichtet, genehmigt, geplant) kann aus dem vorliegenden Kontext nicht ermittelt werden. Die Dokumente enthalten lediglich Kartenmaterial zur Kabeltrasse und Auszüge aus einem Gestattungsvertrag für Leitungsrechte, aber keine Auflistung der Anlagen oder deren behördlichen Status gemäß BlmSchG. <i>Kritische Informationslücke: Es liegen keine BlmSchG-Bescheide oder Anlagenlisten vor. Der Status der WEA (genehmigt/errichtet/in Betrieb) ist nicht verifizierbar. Ohne Kenntnis der genehmigten Leistung und Anzahl der Anlagen ist eine Due Diligence bzgl. EEG-Förderung und Immissionsschutz nicht möglich.</i>
Type & Capacity	Die angeforderten technischen Daten (Hersteller, Typ, Nennleistung, Nabenhöhe, Rotordurchmesser) sind im vorliegenden Kontext nicht enthalten. Die bereitgestellten Dokumente bis bestehen

Category	Status / Details
	ausschließlich aus Kartenmaterial (Auszüge aus Geobasisdaten der Niedersächsischen Vermessungs- und Katasterverwaltung) zur Kabelanbindung des Windparks Lamstedt, erstellt durch die GFN (Gesellschaft für Freilandökologie und Naturschutzplanung mbH). Es werden keine technischen Spezifikationen der Windenergieanlagen genannt. <i>Material Gap: Fehlende technische Spezifikationen der WEA. Für die Due Diligence ist der Erläuterungsbericht oder der Genehmigungsbescheid (BlmSchG §10) erforderlich, um die Anlagenparameter zu verifizieren. Die vorliegenden Karten belegen nur die Trassenführung.</i>
Total Capacity	Nicht im Kontext enthalten <i>Der bereitgestellte Kontext enthält ausschließlich Flurstücksdaten, Kabeltrassenlängen und Vertragsklauseln aus einem Gestattungsvertrag. Es werden keine Windenergieanlagen (WEA), keine Nennleistungen (MW) und keine BlmSchG-Bescheide erwähnt. Die Frage nach der installierten/ planungsrechtlichen Leistung kann nicht beantwortet werden.</i>
Project Company	Die Projektgesellschaft (Pächterin / Antragstellerin) wird im vorliegenden Gestattungsvertrag nicht namentlich genannt. Der Vertrag ist zwischen der 'Gemeinde Hemmoor' (Eigentümer) und einem unbenannten 'Betreiber' geschlossen. Es werden keine Angaben zur Rechtsform oder Handelsregisternummer gemacht. <i>Kritische Lücke: Die Vertragspartei 'Betreiber' ist nicht identifiziert. Für die Due Diligence ist die Identifikation der Projektgesellschaft zwingend erforderlich, um die Berechtigung zur Antragstellung und den Pachtstatus zu prüfen. Der Vertrag ist ohne Kenntnis der Vertragspartei nicht vollständig verwertbar.</i>
Investors	Die vorliegenden Dokumente enthalten keine Informationen zu den Gesellschaftern, Kommanditisten oder dem Investorenkreis der Windpark Lamstedt GbR. Es handelt sich um einen Gestattungsvertrag mit der Samtgemeinde Hemmoor und Kartenmaterial zur Kabeltrasse. <i>Fehlende Gesellschaftsverträge oder Gesellschafterlisten. Die rechtliche Struktur und die Identität der wirtschaftlich Berechtigten können aus dem Kontext nicht abgeleitet werden. Dies ist ein erheblicher Due-Diligence-Lückencode für die Prüfung der Berechtigung zur Vertragsschließung und der Haftungsstruktur.</i>
Grid Connection	Die angeforderten Informationen (Netzverknüpfungspunkt, Netzbetreiber, vereinbarte Anschlussleistung, geplantes Inbetriebnahmedatum) sowie der Netzanschlussvertrag oder die Einspeisezusage sind im vorliegenden Kontext nicht enthalten. Der Kontext beschränkt sich auf Kartenmaterial zur Kabeltrasse und allgemeine Klauseln zum Gestattungsvertrag (Beseitigung von Flurschäden, dingliche Sicherung). <i>Kritischer Due-Diligence-Mangel: Fehlende Nachweise über die Netzanschlussberechtigung und die technische/vertragliche Dimensionierung</i>

Category	Status / Details
	<i>der Einspeisung. Ohne Netzanschlussvertrag und Einspeisezusage kann die Realisierbarkeit des Projekts und die EEG-Fähigkeit (Marktwert/Marktprämie) nicht geprüft werden.</i>
Wind Priority Zone	Der vorliegende Kontext besteht ausschließlich aus Geodaten-Auszügen (LGN © 2005) und Kartenlegenden bezüglich der Kabeltrassenführung und Flurstücken für den Windpark Lamstedt. Er enthält keine Informationen zum Regionalplan, Flächennutzungsplan oder zum rechtlichen Status des Standorts als Vorrang-/Vorbehaltsgebiet. Folglich ist es unmöglich, eine privilegierte Nutzung gemäß §35 Abs. 1 Nr. 5 BauGB oder das Vorhandensein eines konzentrierenden Plans gemäß §35 Abs. 3 Satz 3 BauGB auf Grundlage dieses Dokuments zu verifizieren. <i>Informationslücke bezüglich der Unterlagen: Im vorliegenden Kontext sind keine Planungsunterlagen (Regionalplan/FNP) oder Angaben zum Rechtsstatus hinsichtlich der §35 BauGB-Privilegien vorhanden. Eine Überprüfung der planungsrechtlichen Zulässigkeit ist nicht möglich.</i>

Land Security & Ownership

Category	Status / Details
Site Control Coverage	Der vorliegende Kontext enthält einen Gestattungsvertrag vom 11.10.2007 zwischen der Samtgemeinde Hemmoor und der Windpark Lamstedt GbR für die Verlegung von Erdkabeln. Er stellt ausdrücklich fest, dass das Leitungsrecht durch eine beschränkte persönliche Dienstbarkeit mit Vormerkung für Rechtsnachfolger gesichert wird, die im Grundbuch (Abteilung II) einzutragen ist. Der Vertrag listet bestimmte Flurstücke in der Gemarkung Warstade, Flur 6 (Flst. 74/4, Flst. 1, Flst. 2/1) und Flur 17 (Flst. 5, Flst. 7, Flst. 12, Flst. 8/1) auf. Das Dokument enthält jedoch weder einen Pachtvertrag noch einen Nutzungsvertrag für die Windenergieanlagen selbst, noch gibt es eine Angabe zur gesamten Projektfläche oder eine Liste aller Projektgrundstücke, um einen Belegungsprozentsatz zu berechnen. Folglich ist es unmöglich, den Prozentsatz der abgedeckten Projektgrundstücke zu ermitteln oder fehlende Grundstücke anhand der Flurstücksnummer zu kennzeichnen, wenn man sich ausschließlich auf diese Kabeldienstbarkeitsvereinbarung stützt. <i>Materiallücke: Der Kontext umfasst lediglich eine Kabeldienstbarkeit für den Netzanschluss, nicht jedoch die Nutzungsrechte (Pacht/Nutzung) für die Windenergieanlagen. Es werden keine Gesamtprojektfläche oder vollständige Flurstückslisten bereitgestellt, um die Abdeckung zu bewerten oder fehlende Flurstücke zu identifizieren. Die Einhaltung der Schriftform gemäß § 550 BGB für Nutzungsverträge kann nicht überprüft werden, da keine entsprechenden Verträge im Kontext vorliegen.</i>
Lessor vs Owner	Der vorliegende Kontext enthält keine Pachtverträge. Er enthält einen Gestattungsvertrag für unterirdische Kabeltrassen. Die Unterzeichner werden als „Eigentümer“ und „Betreiber“ identifiziert. Es liegen keine Informationen zur spezifischen Identität des im Grundbuch zum Zeitpunkt der Unterzeichnung eingetragenen Eigentümers vor, noch gibt es Hinweise auf eine Diskrepanz zwischen der unterzeichnenden Partei und dem eingetragenen Eigentümer, noch wird ein fehlendes Vertretungsrecht erwähnt. Daher kann die spezifische Frage zu Pachtverträgen auf Grundlage des Textes weder bejaht noch verneint werden, jedoch sind in den vorliegenden Auszügen des Gestattungsvertrags keine Warnsignale hinsichtlich der Eigentümerschaftsvertretung erkennbar. <i>Der Kontext liefert einen Gestattungsvertrag, keinen Pachtvertrag. Während der Vertrag auf „Eigentümer“ verweist, fehlt im Kontext die tatsächliche Überprüfung anhand des Grundbucheintrags. Es liegen keine expliziten Beweise für Verpächter ≠ Eigentümer oder fehlende Vertretungsmacht vor, jedoch kann die Konformität ohne den Grundbuchauszug nicht vollständig überprüft werden.</i>
Term & Extension	Die im Kontext bereitgestellten Dokumente enthalten keine Informationen zur Pachtdauer, Verlängerungsoptionen, erwarteten Lebensdauer der Anlage oder der EEG-Förderdauer. Es handelt sich um einen Gestattungsvertrag für die Kabelanbindung (Leitungsrecht),

Category	Status / Details
	nicht um den Pachtvertrag für die Windenergieanlagen selbst. Daher kann keine Bewertung der Laufzeitkonformität vorgenommen werden. <i>Kritischer Informationsmangel: Der Pachtvertrag (Laufzeit, Optionen) fehlt vollständig. Nur ein Gestattungsvertrag für die Mittelspannungsleitung ist vorliegend. Ohne Kenntnis der Pachtlaufzeit und EEG-Förderperiode (z.B. §20 EEG) besteht ein erhebliches Due-Diligence-Risiko bezüglich der Wirtschaftlichkeit und Rechtssicherheit des Projekts.</i>
Land Registry Encumbrances	Der vorliegende Gestattungsvertrag sieht die dingliche Sicherung des Leitungsrechts durch Eintragung einer beschränkten persönlichen Dienstbarkeit (nebst Vormerkung für Rechtsnachfolger) in Abteilung II des Grundbuchs vor. Die Kosten für notarielle Beglaubigung und Eintragung trägt der Betreiber. Eine Eintragung in Abteilung III (Hypotheken/Grundschulden) wird im Vertragstext nicht explizit geregelt, jedoch wird in Ziff. 10 erwähnt, dass die Erdkabelleitung dem finanzierenden Kreditinstitut sicherungsübereignet wird, was typischerweise eine Eintragung in Abt. III nach sich zieht. Vorkaufsrechte (§ 24 BauGB) oder Reallasten werden im Kontext nicht erwähnt. <i>Die Eintragung der Dienstbarkeit ist vertraglich vorgesehen, aber der aktuelle Stand des Grundbuchs (ob bereits eingetragen) ist aus dem Vertragstext allein nicht ersichtlich. Zudem ist die Sicherungsübereignung an die Bank (Abt. III) nur implizit durch die Sicherungsübereignung der Anlage abgedeckt; eine explizite Grundbucheintragung der Grundschuld/Hypothek sollte im Due Diligence-Check separat verifiziert werden.</i>
Cable & Access Easements	Ja, das Leitungsrecht für die Kabeltrasse wird durch eine beschränkte persönliche Dienstbarkeit dinglich gesichert, die in Abteilung II des Grundbuchs an rangbereiter Stelle eingetragen wird. Die Eintragung sowie die Vormerkung für Rechtsnachfolger werden vom Betreiber übernommen. Die betroffenen Wegeparzellen (Flurstücke) sind in den Plänen der Dokumente und dargestellt (u.a. Gemarkung Warstade Flst. 74/4, 1, 2/1, 5, 7, 12, 8/1 sowie Gemarkung Heebel Flst. 41/2, 62/1, 46/2, 54/2, 46/3, 54/3, 63/4, 62/1, 25/1, 30/1, 33/1, 38/1). Eine gesonderte Zuwegungsdienstbarkeit wird im Text nicht explizit als separate Dienstbarkeit benannt, sondern das Recht umfasst das Betreten des Grundstücks zum Zweck der Verlegung, des Betriebs und der Unterhaltung. <i>Die dingliche Sicherung durch Dienstbarkeit ist vertraglich vereinbart und wird vom Betreiber übernommen. Die Flurstücke sind kartografisch zugeordnet. Es besteht kein Hinweis auf fehlende Eintragung, solange die notarielle Bestellung erfolgt ist (Zahlungsvoraussetzung laut).</i>
Setback / 10H Compliance	Keine Informationen im Kontext. Der Text betrifft nur das Leitungsrecht für Kabel (Schutzstreifen 2 m), nicht die Abstandsflächen der Windenergieanlagen zu Wohnbebauung. <i>Der vorliegende Kontext bezieht sich ausschließlich auf einen</i>

Category	Status / Details
	<i>Gestattungsvertrag für Mittelspannungskabel (Leitungsrecht, Dienstbarkeit, Schutzstreifen von 2 m). Es werden keine Informationen zu den Windenergieanlagen selbst, deren Standort, Abstandsflächen zu Wohnbebauung oder die Einhaltung der 10H-Regelung (bzw. landesspezifischer Abstandsregeln) gemacht. Eine Prüfung der bauordnungsrechtlichen Abstandsflächen ist auf Basis der vorliegenden Dokumente nicht möglich.</i>
Reinstatement / Rückbau	Der vorliegende Kontext enthält keine Informationen hinsichtlich einer Rückbauverpflichtung, der erforderlichen Bürgschaftshöhe, des Bürgen oder der Laufzeit gemäß §35 Abs. 5 BauGB. Die Dokumente bestehen hauptsächlich aus Katasterkarten und einer Klausel zur Entschädigung für die Errichtung eines Leitungsrechts sowie potenzielle zukünftige Änderungen der Landnutzung, jedoch wird keine Rückbaugewährleistung erwähnt. <i>Materielle Lücke: Keine Nachweise für die Einhaltung von §35 Abs. 5 BauGB hinsichtlich der Stilllegungssicherung. Dies ist ein kritisches Warnsignal für die Due Diligence im Rahmen der Akquisition.</i>
Lease Defects	Der vorliegende Vertrag ist ein Gestattungsvertrag (Leitungsrecht) und kein Pachtvertrag im Sinne des § 550 BGB. Dennoch ist die Schriftformklausel in Ziff. 14 explizit geregelt, was formellen Mängeln vorbeugt. Die Übertragbarkeit auf Rechtsnachfolger ist durch die dingliche Sicherung als beschränkte persönliche Dienstbarkeit (Ziff. 4) sowie die unwiderrufliche Einwilligung in den Eintritt Dritter (Ziff. 10-11) robust ausgestaltet. Es bestehen keine offensichtlichen formellen Mängel oder Lücken bei der Vertretungsmacht (Unterschriften Stadtdirektor und Betreiber vorhanden). <i>Kein Pachtvertrag, sondern Gestattungsvertrag. Schriftform und Übertragbarkeit sind vertraglich klar geregelt und dinglich gesichert.</i>

Permits & Regulatory Conditions

Category	Status / Details
BlmSchG Permit Status	Nicht in den vorgelegten Dokumenten enthalten. <i>Kritische Lücke: Fehlende Nachweise für die Immissionsschutzgenehmigung (BlmSchG). Ohne diese ist der Betrieb rechtswidrig.</i>
BauGB Privileged Use	Nicht in den vorgelegten Dokumenten enthalten. <i>Fehlende baurechtliche Unterlagen (Baugenehmigung, Stellungnahme der unteren Bauaufsichtsbehörde, Abgleich mit Regionalplan/FNP/B-Plan). Nur Kabeltrassen-Gestattungsverträge und Karten vorliegen.</i>
UVP / Environmental Impact	Nicht in den vorgelegten Dokumenten enthalten. <i>Kritische Lücke: Keine Belege für die Erfüllung der UVP-Pflicht (§ 9 UVPG) oder das Ergebnis einer Vorprüfung (§ 7 UVPG) im Kontext. Dies stellt ein erhebliches rechtliches Risiko für die Genehmigungsfähigkeit dar.</i>
Species Protection	Nicht in den vorgelegten Dokumenten enthalten. <i>Kritische Lücke: Fehlende Unterlagen zur artenschutzrechtlichen Prüfung (§ 44 BNatSchG) und Ausnahmegenehmigung (§ 45 BNatSchG). Ohne diese Dokumente kann die Compliance mit den Zugriffsverboten nicht verifiziert werden.</i>
Noise & Shadow	Nicht in den vorgelegten Dokumenten enthalten. <i>Material Gap: Keine Daten zu TA Lärm oder Schattenwurf im Kontext. Prüfung der Genehmigungsunterlagen (BlmSchG §10) und der technischen Dokumentation erforderlich.</i>
Aviation / Lighting	Nicht in den vorgelegten Dokumenten enthalten. <i>Kritische Informationslücke: Keine Belege für die Einhaltung der AVV Kennzeichnung oder § 9 EEG BNK. Keine DFS-/Wehrbereichs-Stellungnahme im Kontext. Dies stellt ein erhebliches rechtliches Risiko für den Betrieb dar, da die Kennzeichnungspflicht zwingend ist.</i>
Authority Consultations	Information nicht in den Dokumenten gefunden <i>Kritische Lücke: Keine Belege für TÖB-Beteiligung oder positive Stellungnahmen im Kontext. Der vorliegende Dokumentenausschnitt betrifft nur das private Recht (Grundstücksbelastung), nicht das öffentliche Genehmigungsverfahren.</i>
Recurring Inspections	Information nicht in den Dokumenten gefunden <i>Material Gap: Keine Belege für Einhaltung der betriebsrechtlichen Wartungs- und Prüfverpflichtungen (BlmSchG § 15, 22./32. BlmSchV) im Dokument.</i>

Economics & Operations

Category	Status / Details
EEG Subsidy Regime	Information nicht in den Dokumenten gefunden <i>Kritische Informationslücke: Keine Belege für EEG-Zuschlag, Marktwert oder Inbetriebnahmestatus im Kontext. Prüfung der Förderzusage und Inbetriebnahmedokumentation erforderlich.</i>
Direktvermarktung	Nicht in den vorgelegten Dokumenten enthalten. <i>Material Gap: Fehlende Dokumentation zum EEG-Abwicklungsmodell (Direktvermarktung vs. Marktprämie). Keine Belege für § 35a EEG (Fernsteuerbarkeit) oder Risikoverteilung. Der Kontext beschränkt sich auf baurechtliche/planungsrechtliche Aspekte der Kabeltrasse.</i>
PPA / Off-Take	Kein Stromabnahmevertrag (PPA) im Kontext enthalten. Die vorliegenden Dokumente beziehen sich ausschließlich auf Gestattungsverträge zur Verlegung von Erdkabelleitungen (Netzanschluss) zwischen der Samtgemeinde Hemmoor und der Windpark Lamstedt GbR. Fragen zur Abnehmer-Bonität, Laufzeit, Preisgestaltung oder Change-of-Control sind daher nicht beantwortbar. <i>Material Gap: Fehlende Dokumentation des Stromabnahmevertrags (PPA). Vorhandene Dokumente betreffen nur das Leitungsrecht (Gestattungsvertrag), nicht die Stromvermarktung (EEG §35a Direktvermarktung oder Marktprämie).</i>
Financing	Die vorliegenden Dokumente enthalten keine Informationen zur Finanzierungsstruktur (Senior Debt, Equity, Nachrangkapital), zu Kreditgebern, Tranchen, DSCR-Covenants, Tilgungsprofilen oder der Frage des Sponsor-Recourse. Es wird lediglich erwähnt, dass die Erdkabelleitung einem finanzierenden Kreditinstitut sicherungsübereignet wird und die Bank das Recht hat, in den Gestattungsvertrag einzutreten oder die Dienstbarkeit zu schützen. <i>Material Gap: Keine Angaben zu Finanzierungsstruktur, Covenants oder Recourse-Modell. Nur Hinweis auf Sicherungsübereignung der Kabel an die Bank.</i>
Securities	Der vorliegende Kontext bezieht sich ausschließlich auf Gestattungsverträge für Mittelspannungsleitungen (20 kV) und die damit verbundene Eintragung einer beschränkten persönlichen Dienstbarkeit im Grundbuch. Es werden keine Informationen zu einer Grundschuld auf Pachtflächen, einer Forderungsabtretung der Stromerlöse, einer Kontoverpfändung oder Step-in-Rechten aus Direct Agreements bereitgestellt. Die Frage nach der Besicherung des Projekts (Bondworthiness) kann auf Basis der vorliegenden Dokumente nicht beantwortet werden. <i>Material Gap: Keine Informationen zu projektfinanzierungsüblichen Sicherheiten (Grundschuld, Forderungsabtretung, Kontoverpfändung, Direct Agreements) im Kontext. Der Kontext betrifft nur Leitungsrechte.</i>

Category	Status / Details
O&M Service Level	Information nicht in den Dokumenten gefunden <i>Fehlende Dokumentation: Kein Wartungsvertrag im Kontext. Kritischer Due-Diligence-Lückencode für O&M-Struktur und Verfügbarkeitskennzahlen.</i>
Manufacturer Warranty	Die vorliegenden Kontextstellen enthalten keine Informationen zur Hersteller-Gewährleistung, Anspruchsdauer, Ausschlüssen, Haftungs-Cap oder End-of-Warranty-Inspection. Es handelt sich um einen Gestattungsvertrag für Leitungsrechte (Dienstbarkeit) und Flurschäden, nicht um einen Werkvertrag mit dem Hersteller. <i>Material Gap: Fehlende Dokumentation der Hersteller-Gewährleistung (Werkvertrag §§631ff BGB). Der vorliegende Vertrag regelt nur das Leitungsrecht und Entschädigungen an Grundstückseigentümer.</i>
Insurance Coverage	Nicht in den vorgelegten Dokumenten enthalten. <i>Kritische Lücke: Keine Versicherungsunterlagen im Kontext. Prüfung der Deckungssummen (insb. Haftpflicht min. 5 Mio. €) und der BU-Fristen (12-18 Mt) ist auf Basis der vorliegenden Dokumente nicht möglich.</i>
Tax Structure	Nicht in den vorgelegten Dokumenten enthalten. <i>Keine relevanten Informationen im Kontext. Prüfung der Steuerunterlagen erforderlich.</i>
Open Liabilities	Keine Hinweise auf laufende Widerspruchsverfahren nach § 70 VwGO, Anfechtungsklagen nach § 74 VwGO, behördliche Anhörungen, Schadenersatzklagen von Anwohnern oder vorvertragliche Rücktrittsrechte im vorliegenden Kontext. Die Dokumente beziehen sich ausschließlich auf Gestattungsverträge für Erdkabelleitungen, Sicherungsübereignungen an Banken und dingliche Sicherungen (Dienstbarkeiten). <i>Der vorliegende Kontext beschränkt sich auf private Gestattungsverträge und Grundbuchseintragungen. Es werden keine behördlichen Bescheide, Widersprüche oder Klagen erwähnt. Für eine vollständige Prüfung der behördlichen Ebene (BlmSchG, BauGB) sind weitere Dokumente (z.B. Genehmigungsbescheide, Widerspruchsbescheide) erforderlich.</i>

Land Security Status Map

WEA	Status	Owner	Parcel	Contract
-----	--------	-------	--------	----------

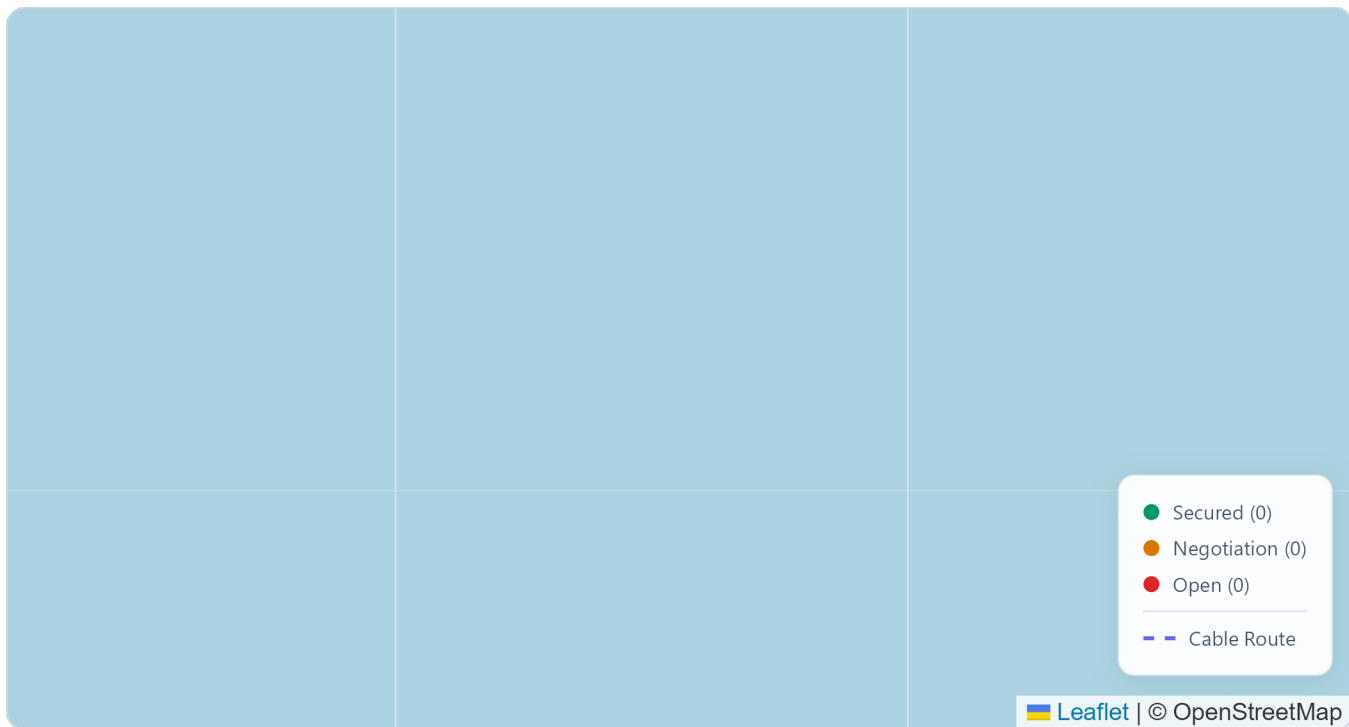
Cadastral Parcels (Flurstücke)

Flurstück	Gemarkung	Owner	Area	WEA	Contract	Status
62/1	Heeßel, Flur 1		0 ha	—	—	Buffer Zone
78/6	Heeßel, Flur 2		0 ha	—	—	Buffer Zone
114/13	Heeßel, Flur 4		0 ha	—	—	Buffer Zone
115/1	Heeßel, Flur 4		0 ha	—	—	Buffer Zone
112/1	Heeßel, Flur 4		0 ha	—	—	Buffer Zone
16	Warstade, Flur 17		0 ha	—	—	Buffer Zone
5	Warstade, Flur 17		0 ha	—	—	Buffer Zone
2/1	Warstade, Flur 17		0 ha	—	—	Buffer Zone
7	Warstade, Flur 17		0 ha	—	—	Buffer Zone

Project Location Map

Turbines

Parcels



WEA	Lat	Lng	Address	Status
-----	-----	-----	---------	--------

Action Items

	Domain	Recommendation
	Land	Die Zuordnung der Windenergieanlagen zu den konkreten Flurstücken ist aufgrund fragmentierter Gemarkungsangaben (Hemmoor, Warstade) und fehlender eindeutiger Verknüpfung im Lageplan nicht vollständig herleitbar, was die Prüfung der räumlichen Planungssicherheit (§35 BauGB) erschwert.
	Permits	Der formelle Genehmigungsstatus nach BlmSchG (Antrag, Erteilung, Inbetriebnahme) ist aus den vorliegenden Dokumenten nicht ableitbar, was eine rechtssichere Bewertung der Betriebsfähigkeit unmöglich macht.
	Permits	Die Anzahl und der behördliche Status der Windenergieanlagen (genehmigt, errichtet, in Betrieb) sind aus den vorliegenden Unterlagen nicht verifizierbar, da keine BlmSchG-Bescheide oder Anlagenlisten vorliegen. Dies stellt eine kritische Informationslücke dar, die eine Due Diligence bzgl. EEG-Förderung und Immissionsschutz unmöglich macht.
	Permits	Die technischen Spezifikationen der Windenergieanlagen (Typ, Nennleistung, Nabenhöhe) fehlen vollständig im vorliegenden Datenraum, da die Dokumente bis ausschließlich Kartenmaterial zur Kabeltrasse enthalten. Ohne den Erläuterungsbericht oder den Genehmigungsbescheid gemäß BlmSchG §10 ist eine Verifizierung der genehmigten Anlagenparameter und damit die Prüfung der Konformität mit der Immissionsschutzgenehmigung nicht möglich.
	Permits	Der Kontext enthält keine Angaben zur installierten Leistung oder zu erteilten BlmSchG-Bescheiden, sodass die rechtliche Zulässigkeit und die physische Existenz der Windenergieanlagen nicht verifiziert werden können.
	Land	Der Gestattungsvertrag mit der Gemeinde Hemmoor benennt die Projektgesellschaft nicht namentlich, sondern nur als unbestimmten 'Betreiber', was die Prüfung der Berechtigung zur Antragstellung und die Rechtssicherheit der Grundstücksnutzung unmöglich macht.
	General	Die rechtliche Struktur und die Identität der wirtschaftlich Berechtigten der Windpark Lamstedt GbR sind nicht dokumentiert, was die Prüfung der Vertretungsmacht und der Haftungsstruktur unmöglich macht.
	Permits	Der Netzanschlussvertrag und die Einspeisezusage fehlen vollständig, sodass die technische Realisierbarkeit und die EEG-Fähigkeit (Marktwert/ Marktprämie) des Projekts nicht verifiziert werden können.
	Permits	Der vorliegende Kontext enthält keine Daten zum Regionalplan oder Flächennutzungsplan, sodass es unmöglich ist, den Status des Standorts als Vorranggebiet oder die Anwendbarkeit der privilegierten Nutzung gemäß §35 Abs. 1 Nr. 5 BauGB zu überprüfen.
	Land	Die Due-Diligence-Akte enthält nicht die wesentlichen Flächennutzungsvereinbarungen (Pacht- oder Nutzungsverträge) für die Windkraftanlagenfundamente, sondern lediglich eine

	Domain	Recommendation
		Kabeldienstbarkeitsvereinbarung. Folglich kann die Kontrolle über die Standorte der Hauptvermögen nicht verifiziert werden, und die Einhaltung der gesetzlichen Schriftform gemäß § 550 BGB bleibt unbewiesen.
	Land	Der vorliegende Gestattungsvertrag für Erdkabel benennt die Vertragspartei als „Eigentümer“, enthält jedoch keine beglaubigte Grundbuchauszug, um zu verifizieren, dass der Unterzeichner das Eigentum oder eine gültige Vertretungsmacht innehat, was ein Risiko einer unbefugten Belastung schafft.
	Land	Der Pachtvertrag für die Windenergieanlagen fehlt vollständig; vorliegend ist lediglich ein Gestattungsvertrag für die Kabelanbindung. Ohne Kenntnis der Pachtdauer und Verlängerungsoptionen kann die Konformität mit der EEG-Förderdauer (§20 EEG) und die langfristige Rechtssicherheit des Projekts nicht geprüft werden.
	Land	Der Gestattungsvertrag sieht die Eintragung einer beschränkten persönlichen Dienstbarkeit in Abt. II des Grundbuchs vor, der aktuelle Eintragungsstand ist jedoch unklar. Zudem ist die in Ziff. 10 erwähnte Sicherungsübereignung der Erdkabelleitung an das Kreditinstitut (typischerweise Abt. III) nicht explizit als Grundbucheintragung geregelt und muss verifiziert werden.
	Permits	Die Due-Diligence-Materialien enthalten keine Beweise für eine Rückbauverpflichtung oder die entsprechende Bürgschaft, wie sie durch §35 Abs. 5 BauGB vorgeschrieben ist, was eine wesentliche rechtliche Lücke im Genehmigungsstatus der Projektplanung darstellt.
	Permits	Es liegen keine Nachweise für eine erteilte Immissionsschutzgenehmigung nach BImSchG vor; Aktenzeichen, Ausfertigungsdatum und Bestandskraft sind nicht dokumentiert, was den rechtswidrigen Betrieb indiziert.
	Permits	Die baurechtliche Zulässigkeit der Windenergieanlagen im Außenbereich gemäß § 35 BauGB kann aufgrund fehlender Unterlagen (Baugenehmigung, Regionalplan-Abgleich) nicht verifiziert werden; vorliegen sind ausschließlich Gestattungsverträge für Kabeltrassen.
	Permits	Nicht in den vorgelegten Dokumenten enthalten.
	Permits	Es liegen keine Nachweise für eine artenschutzrechtliche Prüfung nach § 44 BNatSchG oder eine Ausnahmegenehmigung nach § 45 BNatSchG vor, sodass die Compliance mit den Zugriffsverboten nicht verifiziert werden kann.
	Permits	Nicht in den vorgelegten Dokumenten enthalten.
	Permits	Es liegen keine Nachweise für die Erfüllung der Kennzeichnungspflicht gemäß AVV Kennzeichnung vor, zudem fehlen Stellungnahmen der DFS und des Wehrbereichs sowie Informationen zur Umsetzung der

	Domain	Recommendation
		bedarfsgesteuerten Nachtkennzeichnung (BNK) nach § 9 EEG.
	Permits	Das Fehlen von Nachweisen über die Behördenanhörung (TÖB) stellt eine kritische Lücke im öffentlich-rechtlichen Genehmigungsverfahren dar, da die vorgelegten Unterlagen lediglich private Eigentumsbelastungen abdecken.
	Permits	Keine Nachweise für die Einhaltung der gesetzlichen Wartungs- und Inspektionspflichten gemäß § 15 BImSchG sowie der 22./32. BImSchV vorgelegt, was eine wesentliche Lücke in der Dokumentation der Genehmigungskonformität darstellt.
	Economics	Kritische Informationslücke: In den vorgelegten Unterlagen wurde kein Nachweis für das EEG-Förderregime (Marktwert, Marktprämie oder Direktvermarktung) oder den Inbetriebnahmestatus gefunden, was die Überprüfung der Einnahmeansprüche verhindert.
	Economics	Es liegen keine Belege für ein gültiges Direktvermarktungsmodell vor; insbesondere fehlen Nachweise zur Fernsteuerbarkeit gemäß § 35a EEG und zur vertraglichen Absicherung der Marktprämie nach § 20 EEG, was die Einnahmestabilität des Projekts ungewiss macht.
	Economics	Es liegt kein Stromabnahmevertrag (PPA) vor; die vorliegenden Gestattungsverträge [2de3f023-bef7-4f5b-ab17-e13ca4aad357] regeln ausschließlich das Leitungsrecht für Erdkabel, nicht die kommerzielle Stromvermarktung gemäß EEG §35a oder Marktprämienmodelle.
	Economics	Die Finanzierungsstruktur (Senior Debt, Equity, Covenants, Recourse) ist nicht dokumentiert, was eine Due Diligence der wirtschaftlichen Tragfähigkeit und der Abtretbarkeit der Kreditverträge unmöglich macht. Lediglich die Sicherungsübereignung der Erdkabelleitung und das Eintrittsrecht der Bank in den Gestattungsvertrag sind ersichtlich.
	Economics	Nicht in den vorgelegten Dokumenten enthalten.
	Economics	Kein Wartungs- und Instandhaltungsvertrag (O&M) wurde im Due-Diligence-Raum identifiziert. Dies stellt eine kritische Lücke dar, da die operative Verfügbarkeit und die Einhaltung der technischen Anforderungen des Gestattungsvertrags nicht vertraglich abgesichert sind.
	Economics	Die Dokumentation des Hersteller-Werkvertrags gemäß §§ 631 ff. BGB fehlt vollständig; der vorliegende Vertrag betrifft ausschließlich das Leitungsrecht und Flurschäden, sodass die Gewährleistungsansprüche und Haftungsbeschränkungen unklar sind.
	Economics	Nicht in den vorgelegten Dokumenten enthalten.
	General	Other: Stand der Kartenunterlagen (Geobasisdaten) im Anhang des Gestattungsvertrags. (date: 2007-08-28).

	Domain	Recommendation
	General	Other: Datum der Unterzeichnung des Gestattungsvertrags (Leitungsrecht) durch den Betreiber. (date: 2007-10-11).
	General	Other: Datum der Unterzeichnung des Gestattungsvertrags (Leitungsrecht) durch die Stadt Hemmoor (Eigentümer). (date: 2007-10-12).
	Regulatory	Keine Rückbaubürgschaft in den vorgelegten Unterlagen gefunden – erforderlich gemäß §35 Abs. 5 BauGB.

Auto-generated by LAI · DDiQ v1. Does not substitute legal review.